

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1310/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นายวีหรือทวิหรือเทียน ธรรมชูตั้งหรือ
ธรรมโชตั้ง

จำเลย

นายวี หรือทวิ หรือเทียน ธรรมชูตั้งหรือ
ธรรมโชตั้ง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 75,76 เรียงกระทงลงโทษฐานผลิตกัญชาที่มีกัญชาที่ผลิตไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทแต่มีโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐานผลิตกัญชาให้จำคุก 2 ปี ฐานมีกัญชาไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตให้จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกมีกำหนด 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 48)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน150,000 บาท (อันดับ 3,37)

คำสั่ง

เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา ในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุจะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา ในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุจะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(มีพาศน์ โปตระนันท์-เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ จิมพาลี)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ